

<제6편 상소심절차.제15장 상고.제4절 상고심의 중국재판>

I. 상고장 각하명령

1. 원심재판장의 상고장 각하명령

- 상고가 제기되었으나 상고장에 법률이 정한 필수적 기재사항이 누락되었거나, 규정된 금액의 인지가 붙어 있지 않은 경우 원심재판장은 상고인에게 상당한 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 상고인이 이 보정명령을 받고도 정해진 기간 내에 흠결을 보정하지 아니한 때에는 원심재판장은 결정으로 상고장을 각하한다. 이는 상고심의 업무 부담을 줄이고 명백히 부적법한 상고를 사전에 차단하기 위한 장치이다.

2. 상고법원 재판장의 상고장 각하명령

- 상고기록이 상고법원에 송달된 후에도 원심단계에서 발견하지 못한 상고장의 흠결이 발견될 수 있다. 이때 상고법원의 재판장은 다시 보정을 명할 수 있으며, 상고인이 이에 응하지 않을 경우 명령으로써 상고장을 각하한다. 또한, 상고인이 상고이유서를 법정 기간인 40일 이내에 제출하지 아니하거나, 제출된 상고이유서가 법령이 정한 방식에 어긋나는 경우에도 별도의 변론 없이 명령으로 상고를 각하하게 된다.

II. 상고각하판결

1. 의의 및 사유

- 상고각하판결은 상고제기 자체가 부적법하여 본안에 관한 심리를 거절하는 재판이다. 상고장 각하명령이 주로 형식적인 서면의 흠결을 대상으로 한다면, 상고각하판결은 상고권의 유무, 상고기간의 도과, 상고이익의 부존재 등 소송요건의 불비가 있는 경우에 행해진다. 예를 들어 상소권 포기 후의 상고나 부상소의 합의가 있음에도 제기된 상고 등이 이에 해당한다.

2. 절차적 특징

- 상고법원은 상고의 부적법함이 명백한 경우 변론을 열지 않고 판결로써 상고를 각하할 수 있다. 소송요건은 직권조사사항이므로 당사자의 주장이 없더라도 법원은 스스로 이를 조사하여야 하며, 판결 시까지 흠결이 보정되지 않으면 각하 판결을 선고한다. 다만, 상고이유서 미제출로 인한 각하는 판결이 아닌 결정의 형식을 취하는 경우가 많다는 점에서 일반적인 소송요건 불비와 구별된다.

III. 상고기각판결

1. 본안심리 결과 상고이유의 부존재

- 상고법원이 본안 심리를 수행한 결과, 상고인이 주장하는 상고이유가 인정되지 않거나 원심판결이 법령을 위반하지 않았다고 판단될 때 내리는 재판이다. 상고심은 법률심이므로 원심이 확정된 사실관계가 상고법원을 기속하며, 그 사실관계에 기초한 법률 적용이 정당하다면 상고는 기각된다.

2. 이유의 교체에 의한 기각

- 원심판결이 판단 근거로 삼은 법리나 이유가 적절하지 않더라도, 다른 법리나 근거에 비추어 볼 때 결론적으로 원심의 주문이 정당하다고 인정되는 경우에는 상고를 기각한다. 이를 이유의 교체라고 하며, 상고법원은 원심의 잘못된 논거를 바로잡으면서도 최종적인 결과가 타당하다면 원심판결을 유지한다.

3. 상고심절차에 관한 특례법상 심리불속행 기각

- 상고이유가 헌법 위반, 법률 해석의 중대한 오류 등 특례법이 정한 특정 사유에 해당하지 않는 경우, 상고법원은 본안 심리를 더 이상 진행하지 않고 상고를 기각할 수 있다. 이는 판결의 형식을 취하지만 판결이유를 기재하지 않아도 된다는 특징이 있으며, 대법원의 재판 자원을 효율적으로 배분하기 위해 널리 활용되고 있다.

IV. 상고인용판결[민소법 제436조, 제438조]

1. 원판결의 파기

- 상고법원이 상고이유가 정당하다고 인정하여 원심판결을 취소하는 것을 파기라고 한다. 민사소송법 제436조에 따라 상고법원은 상고이유가 있다고 인정할 때에는 원판결을 파기하여야 한다. 파기되는 범위는 원칙적으로 상고인이 불복한 범위 내에 한정되지만, 상고이유가 된 잘못이 판결 전체에 영향을 미치거나 불가분적으로 연결된 경우에는 판결 전부를 파기할 수 있다.

2. 환송 또는 이송

- 원판결을 파기한 경우, 상고법원은 원칙적으로 사건을 다시 심리하도록 원심법원에 돌려보내는 것을 환송이라 한다. 민사소송법 제436조 제1항에 의거하여 사건을 환송받은 법원은 상고법원이 파기의 이유로 삼은 법률상 판단에 기속된다. 만약 사건이 원심법원의 관할이 아니거나 다른 법원에서 심리하는 것이 적절하다고 판단되는 경우에는 이송 결정을 내릴 수도 있다. 이로써 사건은 다시 항소심 단계로 돌아가 사실관계와 법률관계를 재차 심리받게 된다.

3. 자판

- 민사소송법 제438조는 예외적으로 상고법원이 사건을 하급심으로 돌려보내지 않고 스스로 직접 판결하는 자판을 규정하고 있다. 자판이 허용되는 경우는 확정된 사실에 대하여 법령 적용이 잘못되었음을 이유로 판결을 파기하는 경우로서, 사건이 충분히 성숙하여 다시 사실심을 거칠 필요가 없을 때이다. 상고법원이 스스로 판결을 내림으로써 소송 경제를 도모하고 분쟁을 조기에 종결시키는 효과가 있으나, 법률심인 상고법원의 특성상 매우 제한적인 범위 내에서 이루어진다.

V. 결론

- 상고심의 중국재판은 형식적 요건의 심사로부터 시작하여 본안의 법률적 정당성 판단에 이르기까지 단계별로 체계화되어 있다. 상고장 각하나 상고각하판결이 절차적 적법성을 담보한다면, 상고기각과 인용판결은 법령 해석의 통일을 기하고 개별 사건의 정의를 실현하는 역할을 수행한다. 특히 파기 환송 제도는 하급심에 대한 상고심의 법률적 지도 기능을 구체화하며, 자판 제도는 예외적인 상황에서 신속한 재판을 보장한다. 상고심의 재판은 단순히 해당 사건의 결론을 내는 것을 넘어 국가 전체의 법 집행 기준을 확립한다는 점에서 중대한 사법적 의미를 지닌다.